ECEM'İN DERSLERİ · KISA ÖZET

İletişim Hukuku

Vize için hızlı tekrar · Ayrıntılar için detaylı özet PDF'i

ÜNİTE 1

Hukuka Giriş: Kurallar, Kaynaklar, Dallar

- Toplumsal kurallar: din, ahlak, görgü, örf ve adet, hukuk. Hukuku ayıran: **maddi yaptırım** (devletin kamu gücü).
- Kaynaklar: **yazılı** (Anayasa, kanun, milletlerarası antlaşma, KHK, tüzük, yönetmelik), **yazısız** (örf ve adet), **yardımcı** (bilimsel ve yargısal içtihat).
- Normlar hiyerarşisi: Anayasa › Milletlerarası Andlaşmalar › Kanun › KHK › Tüzük › Yönetmelik.
- Hukuk dalları: kamu, özel, karma. **İletişim Hukuku karma hukuktur.**
- Ceza hukuku ilkeleri: kanunilik, ölçülülük, eşitlik, kanunların bağlayıcılığı, cezaların şahsiliği.
- Vergi: adalet, genellik, kanunilik. Medeni hukuk: kişiler, aile, miras, eşya; ilkeler: dürüstlük, iyi niyet, ispat yükü.

ÜNİTE 2

Hak, Kişilik ve Ehliyet

- Hak: hukuk düzeninin tanıdığı yetki, korunan menfaat. **Özel haklar** kişi–kişi; **kamu hakları** kişi–devlet (kişinin hakları, sosyal-ekonomik, siyasi).
- Hakları doğuran olgular: **hukuki olay** (doğum, ölüm), **hukuki fiil** (aykırı: suç / haksız fiil; uygun), **hukuki işlem** (vasiyet, sözleşme).
- Kişi: gerçek kişi / tüzel kişi (dernek, vakıf, şirket).
- **Hak ehliyeti:** medeni haklardan yararlanma; sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düşüldüğü anda.
- **Fiil ehliyeti:** medeni hakları kullanma; şartlar: ergin (18), ayırt etme gücü (en önemlisi), kısıtlı olmamak.

ÜNİTE 3

İletişim ve Medya Hukukuna Giriş

- Medya hukuku: kitle iletişiminin kurallarını, araçların yapısını ve ilişkilerini düzenler.
- İletişimin ögeleri: kaynak, ileti, alıcı. "Kitle iletişimi": **Lasswell** (1940'lar); "küresel köy": **Mc Luhan**.
- Kapsam: basın, radyo-TV, sinema, internet. Temeli **Anayasa** (md. 28); kurallar tek bir yasada toplanmamış.
- En önemli kavram: ifade özgürlüğü (bilgi edinme hakkı dahil); sınırsız değil.
- Sınırlama şartları: kanunla, Anayasaya uygun, demokratik toplum gereklerine uygun, ölçülü.

ÜNİTE 4

Kitle İletişim Özgürlüğünün Genel Teorisi

- Özgürlükler sınırsız değildir. Tarihsel belgeler: 1215 Magna Carta → 1679 Haklar Bildirisi → 1776 → 1789.
- İnsan hakları devlet güvencesine kavuşunca **"temel haklar"** olur; ihlalde AYM'ye bireysel başvuru.
- Kitle iletişim özgürlüğü: bilgi, haber, fikirlerin kitle iletişim araçlarıyla serbestçe elde edilmesi ve yayılması; düşünce özgürlüğüyle **birbirini tamamlar**.
- Unsurlar: ulaşabilme, ifade, yayabilme. Kapsam: basın, görsel-işitsel, internet özgürlüğü.
- Maddeler: İHEB 18–19 (10 Aralık 1948) · Anayasa 25, 26, 28 (basın hürdür) · AİHS 9 · genel sınırlama **Anayasa 13**.

ÜNİTE 5

Basın Hukukunun Temelleri

- Dar ve teknik anlamda basın: düşüncelerin basılmış eserlerle yazılı olarak kamuoyuna açıklandığı kitle iletişim aracı; **"dördüncü kuvvet"**.
- **İlkeli** yayıncılık: doğruyu dürüstçe ve etik aktarmak. **Sorumlu** yayıncılık: zarar vermemek, kamu yararı.
- Kavramlar Basın Kanunu **md. 2**'de. Basılmış eser haber ajansı yayınlarını da kapsar.
- Süreli yayın: gazete, dergi (yaygın, bölgesel, yerel). Süresiz yayın: bir defalık kitap.
- Eser sahibi içeriği oluşturur; **yayıncı** yayımlar; **basımcı** basar/çoğaltır.

ÜNİTE 6

Radyo-Televizyon ve İnternet Yayıncılığı

- İlk radyo **1927**, ilk TV **1968**; TRT tekeli **1990**'a kadar.
- RTV Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu: RTÜK'ün kuruluşu, görev ve yetkileri; isteğe bağlı yayınlar da kapsamda.
- İnternette en kapsamlı düzenleme: 5651 sayılı Kanun.
- **İçerik sağlayıcı** üretir/sağlar · **yer sağlayıcı** barındırır, suç içeriğini 24 saatte kaldırır · **erişim sağlayıcı** (TTNET) bildirilen içeriğe ve alternatif yollara erişimi engeller.

ÜNİTE 7

Medyada Cezai Sorumluluk ve Suç Tipleri

- Basın suçu: suç niteliğindeki eylemin basılmış eserler yoluyla işlenmesi.
- RTV'de ilkeler basına göre daha net: yayınlar daha hızlı ve daha geniş kitleye yayılır.
- İçerik sağlayıcı kendi içeriğinden sorumlu, bağlantı verdiği içerikten değil.
- Sosyal medya platformu = yer sağlayıcı; platformda paylaşan kişi = içerik sağlayıcı.
- TCK'daki medya suçları: hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, suçu övme, kin ve düşmanlığa tahrik, müstehcenlik, iftira...

ÜNİTE 8

Yazılı ve Görsel Medyada Kişilik Hakları

- Kişilik hakları: para ile ölçülemez, devredilemez, mirasçılara geçmez, **mutlak**.
- Maddi (bedensel, mülkiyet) ve manevi kişilik hakları; zarara göre maddi / manevi tazminat.
- Korunan değerler: ad, hayat-sağlık-vücut tamlığı, haysiyet-onur, resim-ses, sırlar, özel hayat.
- Haberin hukuka uygunluğu: gerçeklik, güncellik, kamu yararı, ölçülülük.
- Düzenlemeler: TMK 23–25, TBK 49, KVKK, TTK, FSEK, 5651, TCK.

ÜNİTE 9

Unutulma Hakkı

- Hukuka uygun içeriğin arama motorlarında listelenmemesini (delisting) isteme hakkı; içeriğin silinmesi değil.
- Mevzuatta olmasa da devletin **pozitif yükümlülüğü**.
- Şartlar: güncelliğini yitirme, kamu yararı yok, tarihsel/bilimsel değil, yayında kalma süresi, ünlü olup olmama, olgu mu değer yargısı mı, halkın ilgisi.
- Makul süre somut olaya göre (örn. 1 yıl istenemez, 5 yıl istenebilir).
- Başvuru: arama motoru → KVKK veya Sulh Ceza Hakimliği. Şirketler yararlanamaz.

ÜNİTE 10

Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı

- Doğuş: şeref-haysiyete dokunma veya gerçeğe aykırı yayın. Cevap ilgili yazıdan uzun olamaz.
- **Basın:** 2 ay içinde sorumlu müdüre → günlük yayında 3 gün içinde yayım → yayımlanmazsa 15 gün içinde sulh ceza.
- **RTV:** 60 gün içinde medya hizmet sağlayıcıya → 7 gün içinde, aynı saatte ve programda.
- **İnternet:** içerik (yoksa yer) sağlayıcı → 2 gün (yoksa reddedilmiş) → 15 gün Sulh Ceza; cevap 1 hafta yayında.
- Dikkat: basında süre **ay**, RTV'de **gün**.

ÜNİTE 11

İnternette Kişilik Haklarına Saldırı ve Sosyal Medyada Hakaret

- TCK **125** (sosyal medya **125/2**): 3 ay – 2 yıl hapis veya adli para cezası.
- Şikâyete bağlı; şikâyet süresi **6 ay**; uzlaştırmaya tabi.
- Delil: tarih ve kimliği gösteren ekran görüntüsü; şikâyet **Cumhuriyet Başsavcılığı**'na.
- IP sahibi: ISS veya BTK'dan, savcı ya da mahkeme kararıyla. ABD sunucuları hakaret için kimlik paylaşmıyor.
- Ceza davasından bağımsız tazminat davası açılabilir; ceza dosyası delil olur.

ÜNİTE 12

Ezber Tablosu: Süreler, Sayılar, Maddeler

- **Süreler:** 24 saat (yer sağlayıcı) · 2 ay / 3 gün / 15 gün (basın) · 60 gün / 7 gün (RTV) · 2 gün / 1 hafta / 15 gün (internet) · 6 ay (hakaret şikâyeti).
- **Ceza ve yaş:** 3 ay – 2 yıl (hakaret) · 18 yaş (erginlik) · 1 yıl+ mahkûmiyet (kısıtlama).
- **Maddeler:** Anayasa 13 / 25 / 26 / 28 · İHEB 18–19 · AİHS 9 · Basın K. 2 · RTV K. 8 / 18 · TCK 125 · 5651.
- **Tarihler:** 1215 · 1679 · 1776 · 1789 · 1927 · 1940'lar · 1948 · 1968 · 1990.